

[별표 3]

토양정화업체 지도·점검 및 기술인력 교육 방법(제3조 관련)

1. 지도·점검

※ 「환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정」에 따라 실시함을 원칙으로 함

가. 점검실시 및 방법

- (1) 업소별 매년 2회 정기점검을 실시함을 원칙으로 하되, 각 시·도지사의 사정에 따라 점검계획을 수립하여 실시
- (2) 모든 등록업소를 대상으로 정기점검을 실시하는 것을 원칙으로 하되, 다음의 경우는 수시 지도·점검을 실시
 - (가) 등록업소와 관련된 민원이 발생하는 경우
 - (나) 위반행위에 대한 정보를 입수한 경우
 - (다) 기후에너지환경부장관 또는 그 밖의 관계행정기관의 장이 지도·점검을 요청한 경우
- (3) 지도점검 시 위반사항을 적발하였을 경우에는 반드시 확인서를 받아야 하며, 고발사항은 가급적 빠른 시간내에 조치를 취해야 함

나. 점검내용

- (1) 기술인력 및 시설·장비 등의 등록기준 준수여부
- (2) 토양정화업등록증 대여 여부
- (3) 토양정화공사의 부실여부
- (4) 토양정화공사의 하도급 여부
- (5) 토양오염조사기관의 업무를 겸하는지 여부
- (6) 「특정토양오염관리대상시설의 토양오염방지시설 및 오염토양의 정화방법 등에 관한 고시」 별표 3의 반출대상 오염토양의 운반 및 정화기준을 준수하였는지 여부
- (7) 오염토양 정화과정에서의 2차 오염 발생 여부(오염토양 정화현장이 다른 시·도지사 관할지역에 위치한 경우 필요 시 해당 시·도지사에 현장점검을 요청하여 확인)
- (8) 오염토양을 정화한 후 적정하게 재활용하였는지 여부(정화토양 사용현장이 다른 시·도지사 관할지역에 위치한 경우 필요 시 해당 시·도지사에 현장점검을 요청하여 확인)
- (9) 토양정화업자의 준수사항 이행여부
- (10) 그 밖에 토양정화업자의 오염토양 정화 등에 관련되는 사항
 - 정화시설 표지판(별지6)

다. 점검시의 유의사항

- (1) 점검행위는 업체의 영업행위에 지장을 주지 않는 범위내에서 필요한 최소한에 그치도록 함
- (2) 업체에 위압감을 주거나 무리한 자료요구 등을 해서는 안됨

- (3) 토양정화업자가 누출검사기관으로도 등록된 경우에는 동일시간에 점검하도록 계획을 수립·시행

2. 기술인력 교육

가. 교육대상자

- (1) 해당 토양정화업에 종사하는 기술인력으로 등록된 자

나. 교육대상자 명단 통보 및 관리

- (1) 시·도지사는 관할구역의 교육대상자 명단을 국립환경인재개발원장이 수립한 교육계획에 따라 당해 교육과정 개시 15일전까지 당해 토양정화업의 대표자 및 국립환경인재개발원장에게 통보해야 함
- (2) 시·도지사는 당해 교육과정 종료시 마다 국립환경인재개발원장으로부터 교육 이수결과를 통보받아 업소별 보유기술인력대장의 교육이수란에 기록(별지 3)
- (3) 선발된 교육대상자가 정당한 사유없이 교육에 불참한 경우는 다음 교육과정에 우선 선발토록 조치